

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

г. [населённый пункт]

[дата]

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Продавец: [ФИО полностью], [дата рождения], паспорт [серия, номер],
выдан [кем, когда], адрес регистрации: [адрес], именуемый(ая) в
дальнейшем «Продавец»,

и

Покупатель: [ФИО полностью], [дата рождения], паспорт [серия, номер],
выдан [кем, когда], адрес регистрации: [адрес], именуемый(ая) в
дальнейшем «Покупатель»,

совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о
нижеследующем:

- 1.1. Продавец продал(а), а Покупатель купил(а) квартиру (комнату, дом),
далее – «Объект», расположенную по адресу: [полный адрес].
- 1.2. Объект находится на [указать этаж] этаже [количество]-этажного
[материал стен] дома.
- 1.3. Общая площадь Объекта составляет [площадь] кв.м., жилая – [площадь]
кв.м., площадь кухни – [площадь] кв.м.
- 1.4. Кадастровый номер Объекта: [номер].
- 1.5. Правоустанавливающий документ Продавца: [свидетельство о регистрации
права/выписка из ЕГРН/договор участия в долевом строительстве № ____
от ____].

ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

2.1. Цена Объекта составляет [сумма цифрами] ([сумма прописью]) рублей.

2.2. Порядок оплаты:

- ☐ Наличными деньгами при подписании настоящего договора
- ☐ Безналичным переводом на счёт Продавца:
Получатель: [ФИО]
Банк: [наименование]
Расчётный счёт: [номер]
Корреспондентский счёт: [номер]
БИК: [номер]
- ☐ Ипотечным кредитом: [наименование банка], одобрение № [номер] от
[дата]
- ☐ Рассрочка платежа: [условия рассрочки]

2.3. [Если аванс/задаток:] Аванс/задаток в размере [сумма] руб. уплачен
[дата]. При заключении договора зачитывается в счёт цены.

ГАРАНТИИ ПРОДАВЦА И РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

-
-
- 3.1. Продавец гарантирует, что на момент заключения договора:
- а) Объект принадлежит Продавцу на праве собственности
 - б) Объект не обременён правами третьих лиц (не в залоге, аресте, не является предметом спора)
 - в) Объект не продан, не подарен, не заложен третьим лицам
 - г) В Объекте не зарегистрированы и не проживают лица, имеющие право пользования (за исключением: [указать, если есть])
 - д) Объект не является единственным жильём несовершеннолетних детей / является, но [указать основания]
- 3.2. Продавец обязуется предоставить Покупателю до заключения договора:
- ☐ Выписку из ЕГРН (не старше 30 дней)
 - ☐ Справку об отсутствии задолженности по ЖКХ
 - ☐ Согласие супруга на продажу (нотариально заверенное)
 - ☐ [Другие документы]
- 3.3. Продавец несёт ответственность за достоверность сведений, предоставленных в соответствии с п. 3.2.

ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ И РЕГИСТРАЦИИ

- 4.1. Продавец передаёт Покупателю Объект в течение [срок, например: 5] рабочих дней с момента [указать: подписания договора/оплаты/регистрации].
- 4.2. Передача оформляется актом приёма-передачи (приложение № 1), подписываемым Сторонами.
- 4.3. Стороны обязуются в течение [срок, например: 7] рабочих дней с момента подписания договора подать документы на государственную регистрацию перехода права собственности в Росреестр.
- 4.4. Расходы по государственной регистрации:
- ☐ несёт Продавец
 - ☐ несёт Покупатель
 - ☐ Стороны несут поровну

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

- 5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.
- 5.2. Неустойка за просрочку передачи Объекта: [сумма/процент] за каждый день просрочки.
- 5.3. Неустойка за просрочку оплаты: [сумма/процент] за каждый день просрочки.
- 5.4. При обнаружении обременений, арестов, прав третьих лиц, не указанных в п. 3.1, Покупатель вправе:
- а) потребовать устранения препятствий в срок [срок]

- б) отказаться от исполнения договора и потребовать возврата уплаченных сумм + неустойку [сумма/процент] + возмещения убытков

ФОРС-МАЖОР И ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА

- 6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
- 6.2. Изменение и расторжение договора возможны по соглашению Сторон или в судебном порядке.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания.
- 7.2. Договор составлен в трёх экземплярах: по одному для каждой Стороны и один для регистрации в Росреестре.
- 7.3. Все приложения являются неотъемлемой частью договора:
Приложение № 1 – Акт приёма-передачи
Приложение № 2 – Перечень переданного имущества
[Другие приложения]

ПОДПИСИ СТОРОН

Продавец:

[подпись]
[ФИО]
[дата]

Покупатель:

[подпись]
[ФИО]
[дата]

 **ВАЖНО:** Договор купли-продажи жилья подлежит государственной регистрации (ст. 558 ГК РФ). Без регистрации в Росреестре право собственности не переходит!

Обязательно проверьте перед подписанием:

- Выписку из ЕГРН (кадастровая стоимость, обременения)
- Отсутствие прописанных лиц
- Согласие супруга продавца (нотариально!)
- Историю переходов права (была ли продажа в последний год)



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

Договор купли-продажи – самый важный документ в сделке:

- Шаблон не учитывает специфику вашей сделки
- Риск «подводных камней» в условиях
- Неправильная формулировка – невозможность взыскать неустойку
- Отсутствие защиты от мошенничества

Иван Серко — юрист по недвижимости

 МАХ: +7 (977) 423-24-73 (основной)

 WhatsApp: +7 (977) 423-24-73

 Email: 333742917@mail.ru

Что сделаю лучше, чем шаблон:

- ✓ Проверю продавца и объект по 15+ параметрам
- ✓ Подготовлю договор с учётом способа оплаты (наличные/ипотека/рассрочка)
- ✓ Пропишу условия защиты от обременений и арестов
- ✓ Сопровожу сделку до регистрации в Росреестре
- ✓ Застрахую риски через условия о неустойке и залоге

Стоимость: от 15 000 ₽ (проверка + договор + сопровождение)

 СРОЧНАЯ ПРОВЕРКА: 3 часа, 3 000 ₽
